

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione del giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 17785/2018, trattenuta in decisione all'udienza dell' 08.03.2022, vertente

TRA

Parte_1, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 154 presso lo studio degli Avvocati Luciano Miotti, Giacomo Miotti, Lorenzo Romanelli e Pietro Paolo Miotti, dai quali è rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio con richiesta di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria al numero di fax 06/6382354, ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: *Email_1*, *Email_2*,
Email_3 e *Email_4*

ATTORE

E

1) *Controparte_1* con sede in Verona, via G.R. Gumpert n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 36, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Colavincenzo e Raffaele Granata, dai quali è rappresentata e difesa,

in via disgiunta tra loro, rispettivamente giusta procura generale alle liti del 18 gennaio 2012, rep. n. 56859 ed in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta con richiesta di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria al numero di fax: 06/3224282 ed agli indirizzi di posta elettronica certificata:

Email_5

e

Email_6

2) *Controparte_2* con sede legale in Berliner Ring, 2, 38440, Wolfsburg, Repubblica Federale di Germania, in persona dei suoi procuratori, muniti dei necessari poteri, e rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Giuseppe Curtò e Matteo Giorgio Lamberto Licini, del Foro di Milano, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal notaio dott. *Persona_1*, e debitamente apostillata in data 1 dicembre 2016, i quali hanno eletto domicilio ai fini del presente giudizio presso lo studio legale associato a Freshfields Bruckhaus Deringer, in Roma, Piazza del Popolo n. 18 e che hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di tutti i provvedimenti al numero di fax 02/62 530 800 ed all'indirizzo di pec: *Email_7*

3) *Controparte_3* (già *Controparte_4*), avente sede legale in Roma, Via Smerillo nn. 32/34, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

CONVENUTI

Materia: Contratti ed obbligazioni varie

Codice : 140012

Oggetto: Vendita di cose mobili.

All'udienza dell'08.03.2022 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. *Parte_1* conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale civile di Roma, la *Controparte_2* (di seguito per brevità *Contr...*), la *Controparte_1* (di seguito per brevità *Cont...*) e la *Controparte_3*

[...] (già Controparte_4 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria:

- *in via preliminare: accertare e dichiarare che il consenso del Sig. Parte_1 , in relazione al contratto di acquisto dell’autovettura AUDI A5 2.0 TDI, modello 8TA0QH, numero telaio WAUZZZ8T0BA004608, targa ED552PC, n. motore CAG396526 è stato carpito con dolo rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c.;*
- *in via principale: in conseguenza di quanto sopra, dichiarare l’annullamento ex art. 1439 c.c. e artt. 1441 c.c. del contratto di acquisto dell’autovettura CP_7 2.0 Cont modello 8TA0QH, numero telaio WAUZZZ8T0BA004608, targa ED552PC, n. motore CAG396526;*
- *sempre in via principale: per l’effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro, al rimborso della somma di € 35.450,00 (trentacinquemilaquattrocentocinquanta/00), oltre rivalutazione monetaria nonché interessi dalla data del pagamento sino al saldo;*
- *sempre in via principale: sempre in conseguenza di quanto sopra, condannare le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 1338 c.c., nella misura che sarà stabilita dall’ill.mo Giudicante in via equitativa di giustizia;*
- *in via subordinata: accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalle convenute integrano violazione degli artt. 20, 21 e 22 d. lgs. 206/2005 e si palesano illegittime alla stregua delle medesime disposizioni;*
- *sempre in via subordinata: per l’effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che le illegittime condotte tenute dalle convenute in violazione degli artt. 20, 21 e 22 d. lgs. 206/2005 e si palesano illegittime alla stregua delle medesime disposizioni; sempre in via principale: per l’effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che le illegittime condotte tenute dalle convenute in violazione degli artt. 20, 21 e 22 d. lgs. 206/2005 hanno cagionato un pregiudizio in danno del Sig. Parte_1 ;*
- *sempre in via subordinata: in conseguenza e per l’effetto di quanto sopra, condannare le società convenute in solido tra loro al risarcimento del danno quantificato nell’importo di € 5.000,00, ovvero della somma minore o maggiore che l’ill.mo Giudice riterrà in via equitativa di giustizia; in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.*

A sostegno delle proprie ragioni l’attore esponeva che:

- *in data 24.06.2011 aveva acquistato la autovettura Audi A5 2.0. TDI, modello 8TA0QH, numero telaio WAUZZZ8T0BA004608, n. motore CAG396526, targa ED552PC, confidando nella esistenza delle caratteristiche e delle qualità pubblicizzate dal Gruppo automobilistico, sponsorizzate in particolare quali scarsamente inquinanti;*
- *successivamente, nell’anno 2015, a seguito della diffusione mediatica della notizia, l’istante aveva appreso che le società convenute, la CP_5 e Cont a partire dall’anno 2009, avevano tuttavia commercializzato sui mercati internazionali automobili con motorizzazioni, sia diesel che benzina, le cui emissioni inquinanti risultavano non conformi ai valori dichiarati in sede di omologazione, ovvero la cui omologazione era stata ottenuta mediante l’utilizzo di un software operante nella centralina di controllo del motore (c.d. “impianto di manipolazione”*

ovvero “defect-device”) e che la predetta manipolazione aveva interessato anche la autovettura acquistata;

- la circostanza sarebbe stata, peraltro, confessata dalla stessa casa madre, la quale con comunicato del 3.11.2015, aveva diffuso la lista dei veicoli e le relative motorizzazioni in vendita, i consumi e le cui emissioni di Co2 risultavano superiori a quanto dichiarato in sede di omologazione;

- la condotta di commercializzazione sul mercato italiano, a partire dal 2009, di autoveicoli diesel, montanti un motore EA 189 e caratterizzati dal predetto impianto manipolativo, con particolare riferimento alla *Controparte_1* era divenuta anche oggetto di procedimento promosso dall’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato, che, illustrato il funzionamento del software - definito in grado di alterare artificialmente il comportamento dei veicoli durante i test di banco per il controllo delle emissioni inquinanti – qualificava il predetto comportamento come integrante la fattispecie della pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo;

- tanto premesso, sussisteva, pertanto, il diritto di esso istante a richiedere, in via principale, l’annullamento del contratto di acquisto per dolo determinante ai sensi dell’art. 1439 c.c., con condanna, per l’effetto, della controparte all’integrale restituzione del prezzo, pari ad € 35.450,00, illo tempore corrisposto;

- sempre in via principale, sussisteva, altresì, il diritto di esso esponente ad invocare il risarcimento del danno ex art. 1338 c.c. nonché, in via subordinata (integrando la condotta di cui sopra violazione degli artt. 20, 21, 22 del D.Lgs n. 206/2005) ad essere ristorato per i danni risentiti in ragione di pratica commerciale scorretta, indicati in via equitativa nella somma di € 5.000,00.

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la *Controparte_2* che eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in ragione della ubicazione della propria sede legale nel territorio di stato estero(Repubblica Federale Tedesca); in via gradata eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le domande sia contrattuali che precontrattuali proposte nei propri confronti per non aver interagito con l’attore; da ultimo, nel merito, instava acchè fossero respinte tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.

Si costituiva in giudizio anche la *Controparte_1* che, in via preliminare, chiedeva accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al rapporto di garanzia relativo alla autovettura Audi A5 Sportback nonché il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo di non aver partecipato alla fase produttiva né a quella della omologazione delle autovetture a marchio *CP_4* nel merito chiedeva respingersi tutte le domande proposte nei propri confronti in quanto sprovviste di prova.

La *Controparte_3* (già *Controparte_4* , compagine concessionaria dalla quale il Sig. *Pt_1* aveva acquistato la predetta Audi A5, non si costituiva e

all'udienza del 30.10.2018, fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice ne dichiarava la contumacia.

In quella sede venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 26.02.2019 per l'esame delle istanze istruttorie e per ogni ulteriore determinazione in ordine alle eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate dalle convenute, sollevandosi d'ufficio anche la questione relativa alla proponibilità delle domande e pretese indirizzate nei confronti della concessionaria in liquidazione, medio tempore assoggettata a procedura fallimentare.

A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa, all'udienza del 26 febbraio 2019, considerata la mancanza di richieste istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 8 marzo 2022, precisate le conclusioni siccome riportate in atti ad opera dei procuratori della parti, il Giudice tratteneva la controversia in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, ritiene il decidente che nei confronti di CP_5 debba essere affermata la giurisdizione dell'ufficio adito.

Ed infatti, premesso che nei confronti della predetta convenuta è stata formulata domanda di risarcimento-danni (di natura extracontrattuale) per pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 ex D.lgs. n. 206/2005, deve rilevarsi che, avendo la domanda ad oggetto un illecito aquiliano, debba trovare applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione di cui all'art. 7, punto 2, del Regolamento UE n. 1215/2012, a mente del quale, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o potrebbe avvenire.

Quanto ritenuto trova, del resto, conferma in una recente pronuncia emessa dal giudice di legittimità secondo cui: *“ La Corte di Giustizia, ai cui principi occorre dare rilievo nella soluzione del quesito rimesso all'esame delle S.U., ha da circa un decennio stabilizzato il proprio orientamento al riguardo, sia nella vigenza del Regolamento n. 44 del 2001 che in quello attualmente applicabile, non essendo mutata la norma regolatrice del foro relativo all'illecito extracontrattuale. Nella sentenza relativa alla causa C-189/2008, emessa il 26/6/2009, ha affermato che la giurisdizione si radica nel luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima. Successivamente il criterio indicato è stato meglio definito alla luce del cd. principio dell'ubiquità. Il concetto di “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto”, è stato ritenuto riferibile sia*

al luogo di realizzazione del danno sia al luogo in cui si è prodotta la condotta all'origine del danno (CGUE C-12/15). Nella successiva sentenza C451/2018 e nella più recente C-242/19 è stato ribadito il principio e si è sottolineata la facoltà di scelta dell'attore tra il luogo in cui è sorto il fatto lesivo e quello in cui il danno si è prodotto. In particolare, nella citata pronuncia C-242 del 2019, il caso riguardava il danno prodotto dal software di automobili fabbricate in Germania ma distribuite in tutta l'Unione Europea. La Corte ha ritenuto che in relazione alle cause promosse dagli acquirenti, ben potesse radicarsi la giurisdizione nei luoghi del loro domicilio, essendo quello il luogo in cui il danno era avvenuto. Le S.U. di questa Corte, in perfetta coerenza con i principi sopra enunciati, anche di recente hanno affermato, con la pronuncia n. 27164 del 2018 che "in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 – è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima" (Cfr. Cass. Civ., Sez. Unite n. 3125/2021).

Tutto quanto considerato, posto che l'autovettura - prodotta da CP_5 , montante motore EA 189 e su cui è stato installato il software contestato - è stata distribuita in Italia, per essere poi ivi acquistata, deve ritenersi esistente la giurisdizione dell'autorità adita in relazione alla casa produttrice CP_5

Sul punto, la CP_5 , richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha eccepito che qualora l'attore proponga nei confronti di un convenuto non residente in CP_ una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano andrebbe verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale. Sennonché nel caso in esame, ad argomentare della stessa, quest'ultima sarebbe costituita dalla sola domanda di annullamento del contratto di compravendita dell'autoveicolo per asserito dolo ex art. 1439 c.c., doglianza, tuttavia, che non può essere ad essa rivolta non ricoprendo tale convenuta la qualifica di partner contrattuale ed avendo l'attore agito nei suoi confronti in via extracontrattuale, per l'accertamento e la declaratoria di responsabilità da pratiche commerciali scorrette, solo in via subordinata.

L'eccezione non si appalesa meritevole di accoglimento; ciò in ragione del fatto che anche tale ultima domanda, in origine indicata dall'attore quale gradata, all'esito delle precisazioni effettuate in sede di memoria 183, comma 6, n. 1 c.p.c., può ritenersi aver acquisito la connotazione di richiesta principale.

Chiaro è del resto anche l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto – anche a seguito dell'intervenuto chiarimento da parte delle Sezioni Unite – per il quale: *"la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli*

elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 12310/ 2015).

Sempre in via preliminare, a fronte delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate nell'ambito dei rispettivi scritti difensivi da entrambe le convenute, al fine di valutarne la fondatezza si rende preliminarmente necessario procedere alla qualificazione della domanda avanzata dalla parte attrice.

Ebbene, ad un esame del libello introduttivo del presente giudizio, emerge con nitore che la prima delle domande esperite dal Sig. **Pt_1** nei confronti delle “società convenute” sia quella volta ad ottenere l'annullamento del contratto di acquisto ex art. 1439 c.c. con conseguente diritto alla restituzione del prezzo.

La domanda proposta deve essere qualificata in termini di azione contrattuale derivante da patto di vendita e più precisamente – come è dato evincere dall'esame della documentazione in atti - da contratto di vendita c.d. “a catena”.

Come è noto, al ricorrere di tali peculiari ipotesi, all'acquirente spettano due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.

Ne deriva che il cliente finale, nella prima delle due rassegnate ipotesi, non possa allora agire direttamente verso ciascuno dei soggetti della catena distributiva, ma debba necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (il venditore finale), ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha negoziato le modalità del contratto di compravendita di autovettura e, all'esito, ha sottoscritto lo stesso.

Al di fuori di queste ipotesi di responsabilità contrattuale residua solo la domanda di natura extracontrattuale del produttore ai sensi degli artt. 114 e 123 D.Lgs. 206/2005.

Orbene, come è stato documentato - e non contestato - in corso di giudizio, la autovettura per cui è causa è risultata essere stata: prodotta da **Org_1** e venduta da **Org_1** a **Org_2** [...] con fattura n. 154869 del 6 luglio 2010 (cfr. doc. 15); venduta da **Org_2** [...] a **Organizzazione_3** in data 4 agosto 2010; venduta da **Org_3** a **Cont** n data 20 aprile 2011; successivamente venduta da **Cont** alla Concessionaria (all'epoca, **Controparte_4** in data 12 maggio 2011; ed in seguito venduta dalla Concessionaria **Controparte_3** [...] , già **Org_** **Controparte_4** al Sig. **Pt_1** in data 24 giugno 2011.

In ragione di quanto premesso emerge incontestabilmente che controparte di parte attrice, ai fini della valutazione della spiegata domanda di annullamento contrattuale, debba considerarsi in via esclusiva la predetta Concessionaria, dovendosi al contrario riconoscere difetto di legittimazione passiva tanto in capo alla CP_5 – mancando nei suoi confronti l'esperimento dell'azione ex art. 114 e 123 Codice del Consumo - quanto alla VGI; quest'ultima in particolare, non potendosi qualificare né come venditore diretto né come produttore, ma soltanto quale distributore intermedio.

Chiarito quanto sopra in ordine alle posizioni delle convenute CP_5 e Cont rimane da valutare l'ammissibilità in questa sede della domanda contrattuale nei confronti della società concessionaria, la Controparte_3 ; e ciò in quanto compagine dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma- Sezione Fallimentare- n. 414 del 23.04.2015.

Pacifico risulta che la dichiarazione di fallimento è intervenuta ben tre anni prima che il presente giudizio fosse instaurato dinanzi a codesto ufficio derivandone che l'esaminata pretesa debba essere dichiarata improcedibile, dovendo essere la richiamata ragione di credito azionata in sede fallimentare e deliberata dagli organi concorsuali in sede di accertamento tempestivo ovvero tardivo ex art 101 L.F.

Le stesse considerazioni valgono in relazione alla domanda di risarcimento del danno ex art. 1338 c.c.

Sempre in punto di merito, parte attrice ha richiesto di accertarsi che le condotte poste in essere dalle convenute integrino pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) invocando la condanna delle stesse al risarcimento dei pregiudizi dal medesimo attore patiti e quantificati nella misura di € 5.000,00.

La domanda non può trovare accoglimento.

Anzitutto deve rilevarsi l'inapplicabilità dell'invocata disciplina consumeristica, atteso il tenore della documentazione versata in atti dall'attore (il riferimento è al doc. 7 allegato all'atto di citazione e denominata "*Fattura di acquisto dell'autovettura CP_1*").

Ed infatti, esaminando il contenuto della fattura d'acquisto, è possibile verificare che la stessa risulta intestata a Parte_2 " con indicazione della relativa partita IVA, sì da doversi desumere che l'automobile sia stata acquistata al fine di essere prevalentemente destinata allo svolgimento di un'attività di natura imprenditoriale.

A tutto voler concedere non sono state fornite rigorose evidenze a supporto della allegazione che il contratto sia stato perfezionato per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio della attività imprenditoriale o professionale.

Tuttavia, ove fosse stata riconosciuta in capo all'attore la qualifica di consumatore, la proposta domanda non avrebbe potuto in ogni caso trovare accoglimento.

Ed invero, contestata e descritta come ingannevole e dunque scorretta la condotta posta in essere dalle società convenute in giudizio, l'attore non ha mai indicato la natura e la consistenza del pregiudizio patito; né può ritenersi, come da costante orientamento, che l'individuazione di una condotta antiggiuridica implichi l'automatico riconoscimento del diritto a conseguire il risarcimento dei danni in assenza della prova della ricorrenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità (nel caso in esame di tipo extracontrattuale) invocata.

L'esplicitata carenza sotto il profilo probatorio preclude la facoltà di determinazione della consistenza del pregiudizio patrimoniale patito fruendo di criteri equitativi.

Ratio del menzionato istituto, invero, è solo quella di "rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 6/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito; giammai la valutazione equitativa assume alcuna valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base del danno (Cass. 27/4217, n. 10393)" (Cfr. recentemente Cass. Civ. n. 28037/2021)

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti costituite, - ridotte ex art. 4 d.m. 55/2014, stante l'assenza di istruttoria-.

PQM

- 1) Dichiara la improcedibilità della domanda proposta nei confronti della *Controparte_3* [...] (già *Controparte_4* per declaratoria di fallimento della stessa intervenuta in epoca antecedente alla instaurazione del giudizio; dichiara, per l'effetto, non luogo a provvedere in ordine al riparto delle spese di lite.
- 2) Con riferimento ai residui profili rigetta le domande proposte e condanna l'attore alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti convenute costituite, delle spese di lite che si liquidano nell'importo di € 2.768,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Roma, 12 giugno 2022

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Manzi